

שנערך ונחתם ברמת-גן, ביוםחודש אפריל 1997

עו"ד שהרבני דוד מנהל עזבון המנוח בדיחי זכריה ז"ל ת.ז.
ת.ז. מס' 0479423 על פי צו קיום צוואה בתיק עזבונות 6966/94.

ב י נ

להלן לשם הקיצור "המוכר"
מצד אחד.
=====

לוי מזל ת.ז. 04794269
מרח' נגבה 30 תל - אביב.

נ ב י נ

להלן לשם הקיצור "הקונה"
מצד שני.
=====

והמוכר הינו מנהל עזבון המנוח בדיחי זכריה ז"ל ת.ז. 0479423
להלן - "המנוח" לפי החלטה שניתנה בב"מ המחוזי בת"א בתיק
עזבונות 6966/94.

הואיל

והמוכר מצהיר כי המנוח הינו הבעלים הרשום של הבית הנמצא ברח'
אביטל 18 תל-אביב, הידוע כחלק מחלקה מס' 44 בגוש 6135 - הכל
יקרא להלן לשם הקיצור "הדירה", כמפורט בנסח רשום המצ"ב
ומסומן - "כנספת א" להסכם זה.

הואיל

ומנהל העזבון פרסם מודעה בעתון שבה הזמין מציעים ליתן הצעות
לרכישת הדירה.

והואיל

והמוכר מצהיר כי מכירת הדירה כפופה לאישור בית משפט המחוזי
בתל-אביב.

והואיל

וניתן פסק דין בבית משפט השלום בת"א בתיק אזרחי 66205/96
לפיו על הקונה לפנות הדירה ולמסור החזקה בה למוכר.

והואיל

והמוכר קיבל חוות דעת משמאית גב' מלי כהן לגבי שווי הדירה
ואפשרויות ניצול של המקרקעין - הכל כמפורט בחוות הדעת המצ"ב
ומסומנת - נספח "ב".

והואיל

והמוכר מצהיר כי על פי הרשום בנסח "נספח א" לעיל - קיים צו
הריסה הרובץ על הדירה, על פי פסק דין שניתן בב"מ עירוני ת"א
ועל כן המכר כפוף לצו הריסה.

והואיל

הסכים לכך בתנאים המפורטים להלן, וזאת על ידי נסיון להקנות
הבלעדית בדירה לקונה והעברת זכויות הבעלות לגבי הדירה ע"ש
הקונה בלשכת רישום מקרקעין תל-אביב - להלן "הטאבו" בכפוף לכל
האמור לעיל ובכפוף לאישור בית המשפט.

לפיכך באו הצדדים לידי הסכם כדלקמן:

אכזר ידדדד

1. המבוא להסכם זה על הצהרות והתחייבויות שבו מהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם עצמו.
2. המוכר מוכר בזה לקונה את כל זכויותיו בדירה והקונה קונה בזה מאת המוכר את כל הזכויות בדירה - כאמור במבוא דלעיל.
3. הקונה מצהיר כי הוא מכיר הדירה, מצב הרישום בטאבו, אפשרויות הניצול והבניה, קיום צו הריסה וגבולות הדירה כאמור בנספח "ב".
4. תמורת העברת זכויות הבעלות בדירה, החזקה הבלעדית בה ותמורת כל יתר התחייבויותיו של המוכר עפ"י חוזה זה ישלם הקונה למוכר סכום בשקלים חדשים השווה בערכו לסך \$180,000. - דולר ארה"ב (מאה ושמונים אלף דולר לפי שער יציג ביום חתימת חוזה זה היא ¹⁷⁹²) (שווי התמורה בשקלים חדשים ש"ח) בתשלומים כמפורט להלן : -
 - א. במעמד חתימת חוזה זה ישלם הקונה למוכר סך בשקלים חדשים השווה בערכו לסך \$180,000. - דולר ארה"ב (אלף דולר שער יציג) וחתימת המוכר על חוזה זה תהווה אישור לקבלת הסך הנ"ל.
 - ב. עד יום - ישלם הקונה למוכר סך של (שער יציג) .
 - ג. היתרה סכום בשקלים השווה בערכו ל \$ (אלף דולר ארה"ב) שער יציג) ישלם הקונה למוכר עד יום בכפוף ובמעמד מסירת החזקה על הדירה לקונה והמצאת אישור על פטור או תשלום מס שבת וכן מסירת יפוי כח בלתי חוזר וחתימה על שטרי מכר כאמור להלן.
 - ד. כל התשלומים הנ"ל יבוצעו רק ביום שמתנהל מסחר במט"ח ועד לשעה 11.00 באותו היום.
 - ה. באם לא יתקבל פטור ממס שבת עד מועד תשלום יתרת התמורה כאמור לעיל יפקיד המוכר סך של \$20,000 (עשרים אלף דולר) בנאמנות בידי עו"ד דוד שהרבני, להבטחת תשלום מס שבת אם יחול או קבלת פטור ממס.

ידוע למוכר כי הקונה יפנה לבנק לקבלת משכנתא לצורך מימון הנמורה שבסעיף 4ג' לעיל ועל כן מתחייב המוכר לחתום על טופסי הערת אזהרה לטובת בנק נותן המשכנתא מבעוד מועד, ובתנאי כי השיק שיתקבל מהבנק יועבר ישירות למוכר.

ידוע לקונה כי הסכם זה כפוף לקבלת אישורו של בית משפט המחוזי ובהעדר אישור אין כל תוקף להסכם ובכל מקרה הסכם זה יבוטל באם לא יתקבל אישור בית המשפט בתוך 60 יום מיום חתימת הסכם זה וזאת בכפוף לתשלום מלוא התמורה.

5. מסירת החזקה הבלעדית בדירה לידי הקונה כשהיא נקיה מכל חוב ו/או שעבוד לאחר כשהיא פנויה מכל אדם וחפץ. תעשה עד יום

6. א. רשום העברת זכויות הבעלות בדירה בלשכת רשם המקרקעין על שם הקונה כשהיא נקיה מכל חוב ו/או שעבוד לאחר ייעשה עד יום בכפוף לתשלום מלוא התמורה על פי הסכם זה.

ב. אם מסיבה שאינה תלויה במוכר לא תתאפשר העברת זכות הבעלות בשם הקונה עד למועד האמור בפסקא א' לעיל או עד למועד תשלום מלוא התמורה המוסכמת לפי המוקדם יותר יתן המוכר לקונה יפוי כח נוטריוני בלתי חוזר באמצעותו יוכל הקונה ו/או מי שהוא יורה לפעול בשמו ובמקומו של המוכר כדי לבצע כל פעולה הקשורה והכרוכה בביצוע הסכם זה, וכן ימציא המוכר לקונה אשור על פטור או תשלום מס השבת וחתימה על שטרי המכר.

ג. כל צד להסכם זה חייב להופיע בפני כל אדם ו/או משרד ממשלתי או אחר ולחתום על כל מסמך ונייר ולהמציא כל מסמך ונייר שיידרש כדי לבצע כל פעולה הקשורה והכרוכה בביצוע הסכם זה ואין במתן יפוי הכח הנוטריוני הבלתי חוזר האמור לעיל כדי לשנות ממחויבותו זו של מי מן הצדדים.

7. כל המסים העירוניים, האגרות, הארנונות והתשלומים האחרים החלים על הדירה ובגינה ללא יוצא מן הכלל ישולמו ע"י הקונה כולל היטל השבחה לעיריה והקונה ימציא אישור מהעיריה על סילוק כל המסים החלים על הדירה.

8. א. מס רכישה יחול על הקונה וישולם על ידו.

ב. מס שבת מקרקעין אם יחול, יחול על המוכר וישולם על ידו.

ג. מסי עיריה כולל היטל השבחה יחולו על הקונה וישולמו על ידו.

9. א. כל צד להסכם זה רשאי לשלם עבור הצד השני כל תשלום שהצד השני חייב לשלם עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין אם הצד השני אינו עושה כן במועד הקבוע לביצוע אותו תשלום ובתוך זמן סביר מאותו מועד.

ב. אם מי מן הצדדים ישלם תשלום כלשהו המוטל עפ"י הוראות חוזה זה ו/או עפ"י כל דין על הצד השני, מתחייב הצד השני להחזיר את הסכום ששולם מיד לכשידרש לעשות כן. הצד המשלם יהא זכאי לקזז את הסכום ששלם מכספים שנרשותו והמגיעים לצד השני.

מהצדדים תזכה את הצד השני בפיצויים קבועים ומוערכים מראש ע"י הצדדים סכום בשקלים חדשים השווה בערכו לסך של - 20,000 דולר ארה"ב (שער יציג ביום התשלום) אשר הצד המפר יהא חייב לשלם לצד השני בלי להוכיח נזק בגובה הפצוי המוסכם או בגובה אחר כל שהוא. אחור של עד 10 ימים לכל צד לא יחשב כהפרת הסכם.

ב. הכל בלי לפגוע בזכותו של מי מן הצדדים לדרוש ולקבל סעד אחר ו/או נוסף עפ"י חוזה זה, עפ"י חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א - 1970 ועפ"י כל דין, לרבות ולא למעט סעד של אכיפת החוזה (בצוע בעין) או בטולו.

11. חתימת הצדדים על חוזה זה מבטלת באופן סופי, גמור ומוחלט כל מסמך ו/או זכרון דברים אשר נעשו, אם נעשו, בקשר לדירה.

12. כל שינוי בתנאיו של חוזה זה או בהוראותיו ייעשה בכתב וייחתם על ידי שני הצדדים.

13. כל הודעה הקשורה בחוזה זה תעשה במכתב רשום ותחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתוך 72 שעות מיום משלוח המכתב בדואר רשום, אלא אם כן יוכח במפורש אחרת.

14. כתובות הצדדים לצרכי חוזה זה הן כפי שהן מופיעות בהגדרת הצדדים בפתח חוזה זה.

ולראיה באו הצדדים על החתום

ה ק ו נ ה

ה מ ו כ ר

